

网络教育咨询服务协议

合同编号：HTN0202405071601529743511

甲方：广州师大博学技术有限公司

乙方：

证件类型：身份证

证件号：43011119981215073X

手机号：19821648472

邮箱：无

课程信息：VIP导师保障营

课程费用：18800.00

大写金额：壹万捌仟捌佰元整

个人账号：19821648472（报名手机号）

初始密码：19821648472（报名手机号）

教辅资料：有

(为了账户安全，首次登陆个人中心后，请自行修改密码。已有个人中心账号密码的学员使用已有的账号密码)

1、定义条款

1.1 甲方：指为乙方提供服务的主体，以下简称甲方。

1.2 乙方：指报名参加甲方培训课程的主体。

1.3 网络培训平台：指甲方或甲方委托的第三方运营的网站，为乙方提供网络培训服务。

1.4 培训课程：指甲方通过网络培训平台提供乙方学习的网络培训课程。

1.5 在线直播培训课程：指甲方以网络在线现场直播的形式提供的培训课程。

1.6 回看培训课程：指乙方可在回看课程服务期内任意时间回放学习已直播完毕的录制课程。

1.7 有效学习天数：指乙方实际参加甲方培训课程的日历天数。

1.8 协议变更：指乙方因个人原因需要变更协议约定的课程信息，包括但不限于降班型、转班型、升班型。

1.9 综合服务管理费：指甲方为乙方提供学习规划服务、学习资料查阅使用以及手续费等费用的总称。

1.10 贷款：指由乙方向与甲方合作的特定第三方（简称“甲方合作方”）申请，由甲方合作方一次性代乙方向甲方支付费用，乙方选择分期偿还贷款的一种方式。

1.11 课程培训费：指乙方购买或接受甲方、甲方委托的第三方的培训课程所需的费用，以下简称课程费或培训费。

1.12 报名之日：指乙方阅读支付协议后并点击支付费用之日。

1.13 付费服务期：自报班之日起至最近一期研究生考试完整考期（初试+复试）结束为止。课程安排和上课时间皆以师大博学通过师大博学培训平台向乙方公布的相关信息为准。

1.14 总课时：本班型总课时为 238h。

2、服务内容

2.1 甲方通过网络培训平台向乙方公布课程安排、上课时间等信息，乙方的课程安排、上课时间以网络培训平台公布的课程表为准。

2.2 乙方可向甲方工作人员咨询与课程及考试有关的问题，但具体考试报名日期、考试信息均应以官方公布信息为准。

3、付费服务期：自报班之日起至最近一期研究生考试完整考期（初试+复试）结束为止。课程安排和上课时间皆以师大博学通过师大博学培训平台向乙方公布的相关信息为准。

4 、费用收取及构成

4.1 乙方支付的费用，其中课程培训费占 85%，综合服务管理费占 15%。若乙方未按照约定支付全部费用/按期偿还贷款的，甲方有权单方终止本协议并停止向乙方提供任何服务。

4.2 本协议权利具体义务由甲乙双方承担，乙方知悉收付款时存在甲方委托第三方代收款且协议主体不因乙方支付费用时收款方不是甲方而发生任何改变，本协议的签订、履行、解释、争议解决均与代收款方无关。

4.3 甲方仅针对课程费用向乙方开具发票，代收费不开具发票。

5 、使用规则

5.1 乙方购买的课程，仅能本人使用，未经甲方书面同意不得转让。

5.2 若乙方要求解除或变更本协议的，须同时书面向甲方要求暂停开（增）设未开播的班型对应课程模块培训服务，否则因此造成课程扣费责任由乙方承担。

5.3 乙方购买的课程培训服务结束标准是以甲方向乙方提供班型对应课程模块直播视频课程完毕为准，届时乙方支付的课程培训费已全部消费完。

6、协议变更、课程统计

6.1 乙方需要变更本协议约定事项的，须在服务期结束前书面向甲方出变更申请，是否同意变更，以甲方最终意见为准。

6.2 本协议所指已完成培训课程的培训费以甲方系统后台统计数据为准。

7、解除和终止、违约责任

7.1 乙方自报名之日起 24 小时内可向甲方申请解除本协议，按本协议《退费标准》的约定退费处理。

7.2 乙方自报名之日起 7 日内，若甲方提供的培训课程存在严重教学问题，乙方可向甲方申请解除本协议。

7.3 自乙方报名之日起 7 日后，非约定或法定事由，乙方不得单方解除本协议；如乙方未取得甲方书面同意，单方解除或停止履行约定义务导致本协议无法继续履行的，乙方除须支付甲方已实际开通课程模块对应的培训费外，还须向甲方支付（课程培训费×15%）作为单方违约赔偿金以及（课程培训费×5%）作为手续费。

7.4 退费标准

7.4.1 因 7.1 情形的，甲方全额无息退还乙方实际支付的课程费用。

7.4.2 因 7.2 情形的，甲方须扣除已实际开通课程课时对应的培训费后，将剩余费用（若有）无息退还给乙方，综合服务管理费视乙方报班时间长短扣除。

7.4.3 因 7.3 情形的，乙方除向甲方支付约定的违约赔偿金外，同时须向甲方支付实际开通课程课时对应的培训费（【课程培训费÷班型对应课程课时】×实际开通课程课时）计算课程培训费。乙方未

完成已开设学习科目视为放弃权利，视为已完成学习计算，若有剩余费用，则无息退还乙方。

7.4.4 在乙方报名之日起 24 小时后，需扣除与报班时长对应的综合服务管理费（综合服务管理费/12 月*退费时乙方报班时长的月数）。

7.4.5 若因 4.1 情形的，甲方向乙方提供的服务视为已完成，无需退还任何费用。

7.4.6 代收费由甲方收取交至第三方，无论乙方因何种情形申请退费，甲方不再退还乙方已支付的代收费。

8、费用损失保障服务

8.1 本服务仅适用报读 VIP 导师保障营 用户，不适用其他任何用户。

8.2 乙方仅有在同时满足以下条件时，可申请初试费用损失保障服务：

8.2.1 乙方参加管理类联考笔试辅导课程且笔试课程直播+录播出勤总时长大于笔试课程直播+录播总时长的 75%（仅计算申请费用损失保障服务的所属考期时间内，笔试首门科目开考前日期的出勤，笔试首门科目开考当日及以后的出勤不做计算）。学员参加服务期内任意一次全国管理类联考笔试后取得有效成绩，且成绩大于等于 140 分，小于等于 170 分，但综合成绩未达到录取标准（笔试成绩和复试

成绩任何一项原因导致未满足录取标准)，经过调剂后仍未被任意一所院校录取。

8.2.2 乙方在甲方购买产品时提供的信息真实有效，且与研究生报考信息一致。

8.2.3 乙方未申请过重修保障服务。

8.2.4 乙方应在笔试成绩公布后 **30 日内**向甲方提出保障服务申请并按照要求提交材料，逾期未提交申请视为放弃保障服务。

8.2.5 乙方同时符合第 8.2.1 至 8.2.4 条款全部条件可申请保障金领取，**领取保障金额度根据乙方实际缴费不同而不同，具体设定如下**

乙方购买产品实际支付金额	保障费用
大于或等于 18000	11000
大于或等于 15000，18000	9000
大于或等于 12000，15000	7000

8.2.6 如乙方以贷款方式缴纳本协议课程费用，乙方实际的保障费用为 8.2.5 条款中对应的保障费用，乙方同意甲方**扣除实际支付金额的 7%**作为贷款手续费后为乙方获得的费用。

8.3 乙方申请费用损失保障服务后将不再享受其他任何保障服务，并解除整个培训协议

8.4 乙方已经享受过本房型保障服务的，不能再次享受相同的保障服务。学员提交虚假材料的不能享受保障服务，已经享受的应退还。

8.5 如乙方以贷款方式缴纳甲方收费、同时甲方为学员提供了保障服务的,则乙方不可撤销地授权甲方将学员应得保障金作为退费支付给贷款机构,剩余部分(如有)支付给乙方。

8.6 本服务仅可申请一次,若乙方申请此项保障服务后又放弃申请此项保障服务,则甲方不在加收乙方新一次申请。

9、退费注意事项

9.1 乙方应在网络培训平台个人中心申请退费。

9.2 乙方付费用前请谨慎考虑,费用支付后若无法定或本协议约定情形,甲方不予退款。

9.3 乙方如因特殊因素(如重大疾病、家庭重大变故无法继续履行本协议),须乙方提供相关证明、报名协议原件、个人有效身份证复印件、发票/收据原件或本人签名的电子协议、退款申请等给甲方工作人员审核,审核通过后可以部分退还乙方学费,但乙方需承担以下费用:

1) 课程培训费=实际开通课程课时÷班型总课时;

2) 领取的辅导资料费用、领取的赠品费等;

3) 如不能提供发票(电子或纸质)/收据原件,甲方有权从退款中直接扣除发票金额的5%,以抵扣甲方支付的税费;

4) 若乙方选择购买赠送保险的课程，则退费时需扣除对应班型产生的保险费用。退款将在扣除相关银行服务手续费后支付到乙方本人的银行卡上。

退款时间通常为自甲乙双方签署解除协议之日起 4 至 6 周，具体因城市、金融机构不同而有所差别。

10、重修保障服务

10.1 课程周期保障，乙方在付费服务期结束后可向甲方申请以下免费双重保障福利：

10.1.1 直播重修福利：付费服务期结束后，乙方可享受甲方提供一年期免费直播；

10.1.2 录播重修福利：直播重修一年期结束后，乙方可向甲方申请一年期免费录播。

11、奖励及休学服务

11.1 甲方为奖励积极向上的学员，设置【博学奖学金】乙方只要在服务期内参加全国硕士研究生统一招生考试并且有效成绩在 240 分及以上且被报考院校成功录取的，乙方凭录取通知书原件可向甲方申请 6000 元奖学金。

11.2 乙方在付费服务期内可向甲方申请有且仅一次的休学服务，最长休学时间为自甲方同意之日起1年。休学期间，甲方不提供咨询与课程及考试有关的问题，休学期间不计算付费服务期。

12、其他

12.1 非经双方书面协定，本协议项下的权利义务不得转让，但甲方因业务或保障乙方权益需要将本协议项下的权利义务转让给关联公司行使和承担除外。

12.2 甲乙双方因本协议产生的争议纠纷，应友好协商解决；协商不成，双方同意提交广州仲裁委员会适用仲裁规则解决。

12.3 本协议自乙方点击同意并支付甲方费用之日起生效，自本协议约定的服务期结束之日终止，本协议另有约定的除外。

12.4 本协议采用电子签署，复印件与原件具有同等法律效力，若本协议部分条款无效并不影响其他条款效力。

甲方：广州师大博学技术有限公司

2024 年5 月7 日